

Book stagiaire

De l'entretien au montage

Repère	Contenu
Modalité	PRÉSENTIEL. Journée conduite par un seul intervenant sur les 7 heures
Durée	7 h d'amplitude - 6 h de temps de travail effectif, pauses déduites
Référence programme	Section B.2 « Le regroupement de crédits » — bonne information du candidat, entretien et constitution du dossier, situation contractuelle du foyer, balance bancaire et faisabilité, études de cas
Prérequis	JOURNÉE 9 INDISPENSABLE. L'encadrement juridique, le seuil de 60 %, la règle de la garantie hypothécaire qui prime sur lui et les indicateurs de faisabilité y sont acquis : ils ne sont pas réexpliqués, ils sont MOBILISÉS dès la première séquence
Nature de la journée	JOURNÉE DE PRATIQUE. Les ateliers occupent plus de la moitié du temps, et la séquence 5 leur est entièrement consacrée
Sources	Points vérifiés sur Légifrance le 20 août 2026. Voir les textes de référence en fin de document
Comment utiliser ce book	Ce book suit le déroulé de la journée. Chaque séquence en présente les apports, l'atelier et un espace de prise de notes. Les corrigés des ateliers sont donnés en séance par le formateur.

Objectifs de la journée

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- conduire un entretien de découverte en matière de regroupement de crédits ;
- délivrer au candidat l'information à laquelle il a droit, dans les termes qui conviennent ;
- constituer un dossier complet et anticiper les pièces qui bloquent ;
- établir une balance bancaire et en tirer une conclusion de faisabilité ;
- identifier les conséquences de la situation contractuelle du foyer sur le montage ;
- dire qui doit signer, et ce que l'on peut ou non regrouper selon la situation du couple ;
- traiter un dossier complet, de la découverte à la décision.

Séquence	Intitulé	Durée
Ouverture	Présentation du déroulé et rappel du fil de la journée 9	10 min
1	La bonne information du candidat	50 min
2	L'entretien et la constitution du dossier	55 min
3	La balance bancaire et la faisabilité — atelier central	65 min
4	La situation contractuelle du foyer — point de droit clé	60 min

Séquence	Intitulé	Durée
5	Études de cas — trois dossiers complets	80 min
6	Synthèse et clôture	40 min
TOTAL	Temps de travail effectif	6 h 00

COMMENT TRAVAILLER PENDANT LA JOURNÉE

Chaque séquence de ce book reprend les apports du formateur : vous n'avez pas à tout recopier. Utilisez les espaces de notes pour ce qui n'y figure pas — les exemples donnés à l'oral, vos questions, les points à revoir.

Les ateliers se font en binômes, avec deux rôles : conseiller et client. Vous tiendrez les deux, la rotation intervient à mi-parcours.

Les corrigés ne figurent pas dans ce book : ils sont donnés en séance. Notez-les au fur et à mesure.

Les fiches mémo vous sont remises : ce sont elles qu'il faudra relire avant l'épreuve.

Séquence 0 — Ouverture

Durée : 10 min. Objectif : Situer la journée et rappeler ce qui est acquis.

Ce qui vous attend aujourd'hui

La journée 9 a traité le QUOI du regroupement de crédits. Cette journée traite le COMMENT.

Ce qui est acquis et ne sera pas repris : le mécanisme du regroupement et ses quatre finalités, la frontière avec le surendettement, le seuil de 60 %, la règle de la garantie hypothécaire qui prime sur ce seuil, les types de regroupement dont le rachat hypothécaire, et le coût réel avec l'effet de l'allongement de durée.

Tout cela sera MOBILISÉ dès la première séquence, et non réexpliqué.

Un mot sur la nature de la journée : c'est une journée de PRATIQUE. Les ateliers occupent plus de la moitié du temps, et la séquence 5 leur est entièrement consacrée.

VOS NOTES

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 1 — La bonne information du candidat

Durée : 50 min. Objectif : Savoir ce qui doit être dit, quand, et sous quelle forme.

Le fondement

Le code de la consommation impose que les opérations de regroupement soient conclues selon des modalités garantissant la BONNE INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR. Ce n'est pas une formule de style : c'est l'objet même des articles réglementaires vus en journée 9.

VOS NOTES

Le document d'information

Il est établi sur un support durable et, lorsque l'opération donne lieu à l'envoi d'une offre, transmis au plus tard en même temps que celle-ci.

Sa fonction est de permettre au client de COMPARER sa situation avant et après l'opération. Ce n'est pas un document de vente, et la distinction commande la façon dont on le présente.

Il s'établit en trois temps : demander à l'emprunteur communication des pièces fournies par les prêteurs initiaux ; à défaut, l'inviter à les demander à ses créanciers ; à défaut encore, l'établir en tout ou partie sur des éléments DÉCLARATIFS fournis par l'emprunteur — et l'indiquer alors DE MANIÈRE CLAIRE ET LISIBLE sur le document remis.

VOS NOTES

Ce qui doit être dit au-delà du document

LE COÛT : que la mensualité baisse et que le coût total augmente, les deux chiffres dans la même phrase.

LA RÉMUNÉRATION DE L'INTERMÉDIAIRE : son montant et sa nature, à annoncer et non à laisser découvrir.

SI L'OPÉRATION EST HYPOTHÉCAIRE : que le logement entre dans la garantie et qu'il peut être saisi en cas de défaillance.

LE RÉGIME APPLICABLE et les délais qui en découlent.

VOS NOTES

Les obligations générales, rappelées

Rappels des journées 5 et 12 : l'information précontractuelle, les explications adéquates adaptées au niveau de connaissance du client, le devoir de conseil et le devoir de mise en garde, la transparence sur la rémunération, et l'interdiction de percevoir quoi que ce soit avant le versement effectif des fonds.

LE CRITÈRE DE LA BONNE INFORMATION : ce n'est pas d'avoir prononcé les phrases, c'est que le client puisse les REFORMULER.

VOS NOTES

ATELIER 1 — INFORMEZ UN CLIENT SUR UNE OPÉRATION HYPOTHÉCAIRE • 20 MIN

En binômes, avec rotation des rôles. LE DOSSIER FIGURE AU CAHIER DES CAS, ATELIER 1. La fiche de rôle du client est remise par le formateur.

- Expliquez l'avantage, puis le risque — sans noyer le second dans le premier.
- Annoncez votre rémunération.
- Dites le coût réel : mensualité et coût total dans la même phrase.
- Puis faites reformuler le client : qu'a-t-il compris exactement ?

Séquence 2 — L'entretien et la constitution du dossier

Durée : 55 min. Objectif : Conduire une découverte complète et constituer un dossier qui ne bloquera pas.

La structure de l'entretien

PREMIER TEMPS — comprendre la demande telle que le client la formule. Il vient rarement dire « je veux un regroupement » : il dit qu'il n'y arrive plus, ou qu'il veut financer un projet.

DEUXIÈME TEMPS — établir la situation réelle, qui n'est pas toujours celle qu'il décrit.

TROISIÈME TEMPS — qualifier : le regroupement est-il la bonne réponse ?

QUATRIÈME TEMPS — informer et, si le dossier ne relève pas du regroupement, le dire et orienter.

VOS NOTES

Ce qu'il faut recueillir

L'identité et la composition du foyer — elle commande l'appréciation du reste à vivre.

Les revenus, TOUS les revenus : salaires, mais aussi pensions, prestations, revenus fonciers, pensions alimentaires perçues.

Les charges fixes, y compris les pensions alimentaires versées.

L'INTÉGRALITÉ DES CRÉDITS EN COURS.

Les impayés éventuels, et depuis quand.

Le patrimoine, notamment immobilier — il conditionne la possibilité d'une opération hypothécaire.

VOS NOTES

Les crédits que les clients oublient — et il faut les nommer

LES RÉSERVES D'ARGENT adossées à des cartes de magasin ou de fidélité : le client ne les perçoit pas comme des crédits.

LES PAIEMENTS FRACTIONNÉS.

LES DÉCOUVERTS PERMANENTS : un découvert utilisé en continu est un crédit, mais il n'est pas vécu comme tel.

LES CRÉDITS DU CONJOINT non demandeur.

Ce ne sont pas des oublis de mauvaise foi : ces engagements ne sont simplement pas identifiés comme des crédits par ceux qui les portent.

VOS NOTES

Les pièces et l'ordre de collecte

LES PIÈCES : identité et justificatif de domicile • justificatifs de revenus et avis d'imposition • relevés de comptes • CONTRATS ET TABLEAUX D'AMORTISSEMENT de chaque crédit à racheter • justificatifs des charges • pour une opération hypothécaire, les pièces relatives au bien.

L'ORDRE DE COLLECTE, comme en journée 12 : on demande d'abord CE QUI BLOQUE. Ici, ce sont les contrats et tableaux d'amortissement des crédits à racheter, sans lesquels le document d'information ne peut être établi sur des éléments exacts, et les pièces du bien pour une opération hypothécaire.

LE LIEN AVEC LE TAUX DE TRANSFORMATION, vu en journée 9 : un dossier mal qualifié au premier entretien est un dossier qui n'aboutira pas. Qualifier tôt vaut mieux qu'instruire beaucoup.

VOS NOTES

ATELIER 2 — CONDUISEZ UN ENTRETIEN DE DÉCOUVERTE • 25 MIN

En binômes, avec rotation. LA CONSIGNE FIGURE AU CAHIER DES CAS, ATELIER 2. Le client reçoit du formateur une fiche de rôle QUE LE CONSEILLER NE LIT PAS : plusieurs éléments de sa situation ne seront mentionnés que si on les lui demande.

- Recueillez la composition du foyer, les revenus, les charges.
- Recensez tous les crédits en cours.
- Identifiez les impayés éventuels et le patrimoine.

Séquence 3 — La balance bancaire et la faisabilité

Durée : 65 min. Objectif : Établir une balance et en tirer une conclusion motivée.

Ce qu'est une balance bancaire

C'est la mise en regard, sur un même document, de la situation actuelle du foyer et de celle qui résulterait de l'opération.

Elle a deux fonctions, et il ne faut pas en négliger la seconde : c'est l'outil de la FAISABILITÉ, et c'est aussi ce qui rend l'opération EXPLICABLE au client.

VOS NOTES

Ce qu'elle comporte — la colonne AVANT

Les revenus du foyer · les charges fixes · le détail de chaque crédit en cours, avec son capital restant dû, sa mensualité et son terme · le total des mensualités · le taux d'endettement · le reste à vivre.

VOS NOTES

Ce qu'elle comporte — la colonne APRÈS

LE MONTANT TOTAL À FINANCER, et c'est là que se situent les oublis les plus fréquents. Il comprend : le capital restant dû de chaque crédit racheté · LES INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ, rappel de la journée 8, doublement plafonnées et parfois nulles · les frais de dossier · LES FRAIS DE GARANTIE, en pensant aussi à la mainlevée · la commission d'intermédiation · l'éventuelle trésorerie complémentaire.

Puis : la mensualité nouvelle · la durée · le taux d'endettement nouveau · le reste à vivre nouveau · le coût total de l'opération.

VOS NOTES

Ce que la balance permet de conclure

La question n'est pas seulement « l'opération est-elle faisable ? » mais surtout « EST-ELLE UTILE ? ».

Un regroupement qui ramène le taux d'endettement de quarante-cinq à quarante-deux pour cent ne règle rien : il coûte sans résoudre.

Rappel de la journée 9 : une balance qui ne présente que le taux d'endettement est incomplète. Le reste à vivre est un montant, apprécié selon la composition du foyer.

VOS NOTES

Les signaux d'alerte à repérer

UN RESTE À VIVRE QUI DEMEURE INSUFFISANT après opération : l'opération ne résout pas le problème.

UN ALLONGEMENT DE DURÉE DISPROPORTIONNÉ au regard de l'âge de l'emprunteur ou de la nature des biens financés.

UNE TRÉSORERIE COMPLÉMENTAIRE QUI ABSORBE L'ESSENTIEL DU GAIN : le client repart avec le même déséquilibre, mais étalé plus longtemps.

DES IMPAYÉS DÉJÀ CONSTITUÉS : c'est la frontière. Si la balance montre que rien ne rétablira l'équilibre, il ne faut pas monter le dossier — il faut orienter.

VOS NOTES

ATELIER 3 — ÉTABLISSEZ UNE BALANCE, ET CONCLUEZ • 35 MIN

En binômes, avec rotation à mi-parcours. LE DOSSIER FIGURE AU CAHIER DES CAS, ATELIER 3, et la TRAME DE BALANCE en annexe du cahier. ATELIER CENTRAL DE LA JOURNÉE.

- Remplissez la colonne AVANT, puis la colonne APRÈS.
- N'oubliez aucun poste du montant à financer.
- Calculez le taux d'endettement ET le reste à vivre dans les deux colonnes.
- Puis concluez, et motivez votre conclusion.

Séquence 4 — La situation contractuelle du foyer

Durée : 60 min. Objectif : Savoir qui doit signer, et ce que l'on peut regrouper.

Pourquoi cette question est centrale en regroupement

Parce qu'on ne finance pas un projet nouveau : on rachète des dettes qui ont déjà été contractées, par une personne, par deux, ou par une seule avec ou sans le consentement de l'autre.

La situation contractuelle du foyer commande donc à la fois CE QUE L'ON PEUT REGROUPER et QUI DOIT SIGNER l'opération nouvelle.

VOS NOTES

Le couple marié — l'article 220 du code civil

Les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants engagent SOLIDAIREMENT les deux époux.

Mais son alinéa 3 pose une exception majeure pour notre matière : la solidarité n'a pas lieu pour les EMPRUNTS contractés par un seul des époux, À MOINS qu'ils ne portent sur des SOMMES MODESTES NÉCESSAIRES AUX BESOINS DE LA VIE COURANTE.

Un crédit automobile ou un prêt destiné à une activité professionnelle ne relève donc pas de l'exception ménagère.

VOS NOTES

L'article 1415 du code civil — le texte décisif

Son texte : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

CE QUE CELA SIGNIFIE CONCRÈTEMENT. Sous un régime communautaire, un époux qui emprunte seul n'engage que ses biens propres et ses revenus : les biens communs sont protégés. C'est une exception au principe selon lequel la dette née du chef d'un époux engage les biens communs.

SI LE CONJOINT DONNE SON CONSENTEMENT EXPRÈS, les biens communs sont engagés — mais les biens propres du conjoint consentant ne le sont pas.

LE POINT À FAIRE COMPRENDRE : le consentement exprès n'est PAS un cautionnement. Il élargit le gage du créancier sans transformer le conjoint en débiteur.

UNE PRÉCISION UTILE : la Cour de cassation a jugé que ces règles s'appliquent au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire. Un découvert souscrit par un seul époux relève donc du même régime qu'un emprunt.

NE PAS CONFONDRE LES DEUX TEXTES : l'article 220 traite de la SOLIDARITÉ entre époux, l'article 1415 de l'ÉTENDUE DU GAGE du créancier sous un régime communautaire. Ils se combinent mais ne disent pas la même chose.

VOS NOTES

La conséquence pour le montage

Avant de regrouper, il faut savoir QUI A SIGNÉ QUOI.

Une dette contractée par un seul époux sans consentement exprès n'engage pas les biens communs. La reprendre dans un regroupement souscrit par les deux revient à ÉTENDRE LE GAGE du créancier.

Ce n'est pas interdit, et c'est même fréquent. Mais cela doit être compris par les intéressés : le conjoint qui signe le nouveau prêt s'engage sur des dettes qui, jusque-là, ne pesaient pas sur les biens communs.

VOS NOTES

Les autres situations

LE PACS : les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, avec une exclusion comparable pour les dépenses manifestement excessives. Le régime patrimonial de principe est la séparation de biens, sauf indivision choisie.

L'INDIVISION : les actes de disposition sur un bien indivis supposent en principe l'accord de tous les indivisaires. Une opération hypothécaire portant sur un bien indivis suppose donc l'intervention de l'ensemble des indivisaires, et pas seulement du demandeur.

LE DIVORCE OU LA SÉPARATION EN COURS : c'est la situation la plus délicate. Les crédits souscrits solidairement continuent d'engager les deux ex-conjoints tant qu'ils n'ont pas été soldés ou qu'une désolidarisation n'a pas été obtenue de la banque.

ET LA DÉSOLIDARISATION N'EST JAMAIS AUTOMATIQUE : elle se demande à la banque, qui peut la refuser. Le jugement de divorce n'y suffit pas — beaucoup de clients l'ignorent.

Un regroupement peut être un outil de sortie d'indivision ou de désolidarisation, mais il suppose que la situation juridique soit stabilisée. Et la liquidation du régime matrimonial relève du notaire, non de l'intermédiaire.

VOS NOTES

ATELIER 4 — QUI DOIT SIGNER ? • 20 MIN

En binômes. LES QUATRE SITUATIONS DE COUPLES FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 4.

- Qui a contracté quoi, et avec quel consentement ?
- Que peut-on regrouper ?
- Qui doit signer l'opération nouvelle ?
- Qu'est-ce qui doit être expliqué aux intéressés ?

Séquence 5 — Études de cas

Durée : 80 min. Objectif : Traiter des dossiers complets, de la découverte à la décision.

Méthode

Trois dossiers complets, traités successivement : vingt minutes en binômes, puis cinq minutes de reprise en plénière. Rotation des rôles à chaque dossier.

Pour chaque dossier, la même méthode en cinq temps : établir la situation réelle • qualifier • déterminer le régime applicable • établir la balance et conclure • dire ce qui doit être expliqué.

Les fiches mémo des journées 9 et 11 sont autorisées : l'objectif est la conduite du dossier, pas la mémorisation.

VOS NOTES

ATELIER 5 — LES TROIS DOSSIERS • 80 MIN

En binômes, avec reprise en plénière après chaque dossier. LES TROIS DOSSIERS FIGURENT AU CAHIER DES CAS, ATELIER 5. Les traiter DANS L'ORDRE : le dossier 3 vient en dernier.

- Dossier 1 — un couple marié, avec des crédits souscrits par un seul des époux.
- Dossier 2 — une opération hypothécaire portant exclusivement sur des crédits à la consommation.
- Dossier 3 — un dossier qui ne doit pas aboutir.

Séquence 6 — Synthèse et clôture

Durée : 40 min. Objectif : Consolider la méthode et clore le bloc regroupement.

La méthode, en quatre temps

ÉTABLIR LA SITUATION RÉELLE : taux d'endettement, reste à vivre, tous les crédits, les impayés.

QUALIFIER LE BESOIN et vérifier la frontière avec le surendettement.

DÉTERMINER LE RÉGIME APPLICABLE : garantie hypothécaire d'abord, seuil de 60 % ensuite.

INFORMER sur le coût réel et sur ce que l'opération engage.

VOS NOTES

Les six erreurs à ne pas commettre

Oublier des crédits en découverte — réserves d'argent, paiements fractionnés, découverts permanents, crédits du conjoint.

Ne calculer que le taux d'endettement, sans le reste à vivre.

Oublier des postes dans le montant à financer — indemnités de remboursement anticipé, frais de garantie.

Se tromper de régime, en oubliant que la garantie hypothécaire prime sur le seuil.

Monter un dossier qui relève du surendettement.

Présenter la baisse de mensualité sans dire la hausse du coût total.

VOS NOTES

Clôture

Rappel de ce que les journées 9 et 11 ont couvert ensemble : le quoi et le comment forment un tout.

Orientation du travail personnel restant.

VOS NOTES

Textes de référence

Sources vérifiées au 20 août 2026. Les points qui ne reposent pas sur un texte sont signalés comme tels et ne doivent pas être présentés autrement en séance.

- Code civil, article 1415 — texte relevé sur Légifrance. Il constitue une EXCEPTION au principe de l'article 1413, selon lequel la dette née du chef d'un époux engage les biens communs.
- Code civil, article 220, alinéa 3 — la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts contractés par un seul des époux, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (sources doctrinales concordantes).
- Code de la consommation, art. L. 314-10 à L. 314-14 et R. 314-18 à R. 314-21 — regroupement de crédits : bonne information de l'emprunteur, document d'information sur support durable, établissement sur éléments déclaratifs. Traités en journée 9.
- Rappels de la journée 9 : art. R. 314-19, seuil de 60 % apprécié sur le montant total de l'opération, coûts compris ; et la règle de la garantie hypothécaire, qui emporte le régime du crédit immobilier quel que soit l'objet de l'opération.
- Rappel de la journée 8 : art. R. 313-25 — double plafonnement de l'indemnité de remboursement anticipé, un semestre d'intérêt ET 3 % du capital restant dû, le plus faible s'imposant.
- Rappels des journées 5 et 12 (supports internes TMK) : information précontractuelle, explications adéquates adaptées au niveau de connaissance du client, devoir de conseil et devoir de mise en garde, transparence sur la rémunération, interdiction de percevoir avant le versement effectif des fonds.
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A, section B.2.
- RÉSERVES : l'application de l'article 1415 au découvert bancaire résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation citée par des sources doctrinales concordantes, LES ARRÊTS N'ONT PAS ÉTÉ LUS ; le régime du PACS et celui de l'indivision sont énoncés dans leurs principes, les articles n'ayant pas été relevés ; les règles de désolidarisation relèvent de la pratique bancaire et non d'un texte ; les seuils de taux d'endettement ne sont pas chiffrés.